

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

од Првото продолжение на Сто и осмата седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 29 јуни 2026 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 16:36 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше господин Антонијо Милошоски, потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија.

Антонијо Милошоски: Дами и господа пратеници, продолжуваме по Сто и осмата седница на Собранието на Република Македонија.

Пратениците Бејџан Илјас, Илир Демири, Саранда Имери Стефаи, Валбона Адили, Мендух Тачи, Мимоза Муса, Беким Ќоку, Ели Панова, Драган Ковачки, Иванка Василевска, Дафина Стојаноска, Беране Петрушевски, Благоица Ласовска, Малиша Станковиќ, Аднан Азизи, Павле Арсовски, Јована Мојсоска, Али Ахмети, Скендер Реџеџи, Исмаил Јахоски и Садула Дураки ме известуваат дека се спречени да присуствуваат на седницата.

Предлагач Министерство за здравство.

Минуваме на точка 8 – Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, по скратена постапка

Извештаите на Комисијата за здравство, како матично работно тело и Законодавна правната комисија ви се доставени односно поделени.

Отворам општ претрес.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес за овој предлог Закон да се пријават за збор, повелете.

За збор се пријавени министерот за здравство Азир Алиу и пратеникот Илир Хасани.

Прв за збор ќе го искористи правото министерот Азир Алиу, повелете.

Азир Алиу: Благодарам.

Значи, првично дозволете ми да кажам дека поради големото значење на овој Закон и поради почита која ја имам према секој пациент и секое семејство кој чека на ова шанса за живот. Денес ќе го прочитам мојот говор на двата јазици.

На земјата кога зборуваме за трансплантација, не зборуваме само за медицинска постапка, трансплантацијата е живот, е надеж зборуваме за можностите еден човек и после неговата смрт да продолжи да живее со животот на некој друг. Измените кои денес ги предлагаме не само правни измени и административни измени. Тие се една порака дека нашиот здравствен систем гради се гради врз човечноста, почита и индивидуалното почитување. Со овој Закон првично се проширува кругот на донатори на органи и се опфаќаат и нивните блиски. Значи, до

четвртиот степен. Истовремено до четврто колено има заштитен механизам. Во секој случај значи, секој случај ќе биде под надлежност и контрола на етичката комисија и дека не постои ниту една форма на притисок или една форма на трговија со органи.

Хуманоста не треба да се штити исто така колку и животот. За која тој сака да го спаси. Затоа хуманоста ќе ја штитиме со етичката комисија и постапките дефинирани внатре во Законот.

Втората и најзначајна измена е поставување на јасна изјава и лична изјава на секој граѓанин на нашата земја во врска со органите кои ги даба после неговата смрт. Значи, сега самите граѓани ќе се изјаснуваат самите. Ќе имаат можност да кажат да. По мојата смрт сакам да му помогна на некој да живее или не. Ова не е моја одлука. Ова е најголема почит кој може да му се даде на автономијата и човечноста во нашата земја. Во исто време ова ќе елиминира секоја нејаснотија и дилема во најзначајните моменти за семејствата. За прв пат се создава и национален регистар на донатори во рамките на здравствениот електронски систем. Ова е многу значаен чекор за едно модерно дигитално и ефикасно општество. Се усогласуваат и законските постапки со медицинските практики. Значи, се упростува постапката за внесување.

Значи, почитувани пратеници трансплантација не е само медицински акт, еден од најголемите акти на хуманоста кои го познава човештвото. И момент, каде болката на едно семејство може да прерасне во надеж за некој друг. Моментот кога едно срце почнува да удира повторно или значи некогаш добива поглед и некогаш повторно може да диши без помош на апаратите кои некој добива нова можност Законот да живее. Затоа денес значи не треба да има тука ни позиција ни опозиција. Не треба да има политички разлики, денес постои само една страна, страната на животот. Ве повикувам заедно сите да испратиме една јасна порака силна порака, дека Република Северна Македонија е држава која гради политики на хуманоста, солидарноста и човечноста. Ве повикувам да го поткрепите овој Закон. Не за Владата, не за министерството, не за политиката, туку за пациентите кои денес чекаат трансплантација, семејствата кои чекаат надеж и за сите од нас бидејќи не се знае, можеби за нас и нашите блиски ќе имаме потреба.

Благодарам и мислам дека ќе имаме поткрепа од сите.

Зборуваме за трансплантацијата, не зборуваме само за медицинска процедура, туку зборуваме за живот, надеж можност за еден човек. Дури и после неговата смрт да продолжи да живее преку животот на некој друг. Измените на предлог Законот не само правни измени и административни измени. Тие се порака дека нашиот здравствен систем се гради во достоинството на човекот, солидарноста и почитувањето на личната волја. Со овој Закон

првично се проширува кругот на можни живи дарители на органи и ги вклучуваме сродниците во страничната линија до четвртиот степен во семејството. Но исто времено ги зајакнуваме и заштитните механизми. Секој случај ќе биде предмет од страна на етичката комисија која ќе ја утврди доброволната одлука и ќе гарантира дека нема притисок, злоупотреба или трговија со органи.

Хуманоста мора да биде заштитена исто толку силно колку што ги штити животите што сакаат да ги спаси.

Затоа втората нај значајна промена е воведување на јасна и лична изјава на секој граѓанин за дарување на органи по смртта.

Од сега државата нема да претпоставува туку граѓанинот сам ќе одлучи. Сам ќе може да каже да. По мојата смрт сакам да помогнам некој друг да живее или не тоа не мој избор. Тоа е највисокиот степен на почитување на човечкото достоинство и личната автономија на нашите граѓани. Во едно на овој начин ги отстрануваме сите можни дилеми во најтешките моменти за семејствата. За прв пат воспоставуваме и национален регистар на донатори во рамките на националниот електронски систем ВМРО ДПМНЕ државата. Тоа претставува значаен чекор кон модерно дигитално и ефикасно здравство. Истовремено ги усогласуваме законските процедури со медицинската пракса и ги олеснуваме постапките за увоз на ткива и биолошки материјали за потребите на нашите пациенти.

Почитувани пратеници, трансплантација не е само медицински акт, таа е еден од највисоките облици на хуманоста што човештвото ги познава денеска. Тоа е момент кога болката на едно семејство може да стане надеж за некој друг. Моментот кога едно срце почнува да удира повторно, повторно еден пациент може да гледа, кога некој повторно може да диши и кога некој добива втора шанса за живот. Затоа денес не треба да постои тука во власт и опозиција. Не треба да постои политички разлики, денес постои само една страна, страната на животот. Ве повикувам заедно сите да испратиме една јасна порака силна порака, дека нашата држава гради политички засновани системи врз хуманоста, солидарноста и човечкото достоинство. Ве повикувам да го поддржиме овој Закон. Не за Владата, не за министерството, не за политиката туку за пациентите кои денес чекаат трансплантација, за семејствата кои чекаат надеж, но и за бидејќи не се знае, еден можеби и ние да имаме потреба.

Благодарам.

Антонијо Милошоски: Благодарам и вам.

Збор има пратеникот Илир Хасани, повелете.

Илир Хасани: Добар ден присутни, поздрав до министерот.

Не знам зошто имаше потреба говорот да го кажуваше и на македонски јазик, бидејќи има

превод во Собранието и Собранието плаќа луѓе кои што преведуваат за сите говори кои што ги имаме овдека на некој начин и нас не должите да збориме на двата јазика. Овие сите работи што ги кажуваме се значајни, не само вашиот говор, не е самиот вашиот говор значаен. Јас мислам дека овој Закон како што и вие кажавте е многу, многу значаен за сите нас. И од тоа што се гледа во предлог на Законот изјавата на граѓанинот го дава кај матичниот лекар и се евидентира во националниот регистар и во мој термин кои што се администрира од Министерство за здравство. Проблемот е тоа што Законот вели дека кад се дава согласност, но не се спомнува кој може да ја види таа листа. Во кои случаи тоа лице може да се види. И колку лица се авторизирани да ја видат таа листа. Дали може да се направи некое пробарување и да се види колку е заштитно овој систем на националната листа за трансплантација и за други делови на телото кои што ќе бидат донирани.

И на Комисија кажав и овдека ќе кажам дека најголемиот криминал за трансплантација, најголем криминал се прави во друштвото. И кога станува збор за оваа тема, ние треба да ги почитуваме сите процедури и како што кажавте вие, треба сите да го поддржиме овој Закон.

Јас мислам дека ние требаше да создадеме терен, дека требаше да се создаде терен за поддршка на овој Закон.

Јас како Илир не се чувствувам сигурен моето име да биде во некоја листа за можна трансплантација, бидејќи хипотетички, би бил таргет и можност за некој мене да ме искористи за давање или земање на органи.

И овдека сакам да се навратам кај јавната доверба каде што, бидејќи ако граѓанинот има убедување дека оваа листа може да се види од секого или од разни луѓе, може да имаат пристап до оваа листа, не можат да даваат согласност.

Можноста за приватноста може да има спротивен ефект на овој Закон и може да го намали бројот на донаторите за трансплантација на органите.

Реално, не гледам дека овој Закон е синхронизиран со одредбите на трансплантација, евро трансплантација.

Мислам дека правиме едно забрзување и сакам овдека да алармирам, дека не смееме на ваков начин да продолжиме, особено со закон за пресадување на делови на човечкото тело, што поради сензибилноста која што ја има овој Закон.

Јас сум за трансплантација, но не да се направи брзи вакви измени, без вклучување на сите политички фактори, бидејќи ова не е политичко прашање, но ова е многу сензитивно здравствено прашање.

Една друга работа која што ме вознемири е тоа дека, без разлика на тоа дали ќе го дадете вашето име како потенцијален донатор за подарување постмортум органи, ние сите сме потенцијални донатори, откако ќе поминат 6 часа од смртта од било кој од нас.

Досега требаше да се побара согласност од семејствата да ги земат органите постмортум, но денеска постои една информација со телеграма која што за еден час ќе треба да се направи од институцијата, или од болницата, и после поминување на 6 часа, ако не јавува некој од роднините, ние, или институцијата има право да ги земе органите и да ги трансплантира таму каде што има потреба.

Бидејќи се изменети некои работи без, каде не почитува согласноста на лицето, на починатото лице или на семејството.

Што ако не се јавува никој од семејството, или сите овие прашања се случуваат касно навечер.

Според европските стандарди одлуката на едно лице за да донира орган е дадено, е прашање многу приватно и сензитивно прашање, бидејќи освен тоа што се поврзува со здравството, се поврзува со личната автономија.

Затоа, врз основа на европскиот цидипиер се спроведуваат принципите на податоците и разграничување на целта, ригорозен пристап само кои што се авторизирани лица, пребарување во системот каде што може да ги види овие сензитивни прашања и многу технички мерки, организациски.

За жал, почитуван министер, ние оваа доверба не ни е дадена во Мој термин, иако овие прашања не се ставени во Закон, заштитата за жал, останува нејасна.

Друг проблем во овој Закон кој што јас го приметив, го спомнав и на Комисија, е тоа и несинхронизација со Кривичниот законик.

Во Кривичниот законик, во член 210, недозволена трансплантација и таму се предвидува казна затвор за недозволена трансплантација.

Но, овдека, во овој Закон не се предвидува кривични дела за неавторизиран пристап во регистарот на донаторите. За злоупотреба на податоците од регистарот за други цели или за откривање на идентитетот на донаторите од лица кои што не се авторизирани.

Овие можат да бидат во одредбите, или за злоупотреба на информатичкиот систем, но Законот за трансплантација не ги третира на специфичен начин, иако станува зор за податоци кои што многу се сензитивни.

Од моја гледна точка, мислам дека овдека има простор за манипулација и ако граѓаните бараат да му веруваат на системот и да даваат согласност за трансплантација на органите, Законот треба да даде многу јасни гаранции, не само за трансплантација, туку и за заштита на податоците и за регистарот и тоа да има кривично дело.

Ви благодарам за ангажирањата министер, но за жал во оваа форма, како што е пишан овој Закон, јас нема да дадам поддршка.

Антонијо Милошоски: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по овој Предлог закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 64 пратеници. Од нив 58 пратеници гласаа за, 6 пратеници гласаа против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување.

Минуваме на точка 9 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжителното социјално осигурување, по скратена постапка, поднесен од пратениците. Билјана Кузманоска, Александар Јамалов, Јулија Тушевска, Жан Дрвошанов, Игор Здравковски и Бојан Стојаноски.

Извештаите од Комисијата за финансирање и буџет, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Отворам општ претрес.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по овој Предлог закон да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по овој Предлог закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 57 пратеници. Од нив сите 57 пратеници гласаа за, против нема, нема воздржани.

Во салата има повеќе од 61 пратеник.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Минуваме на точка 10 – Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување, по скратена постапка, поднесен од пратениците Бране Петрушевски, Александар Јамалов, Никола Коњановски, Игор Здравковски.

Извештаите на Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Отворам општ претрес и ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по однос на овој Предлог закон да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по овој Предлог на закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 58 пратеници. Од нив сите 58 пратеници гласаа за, против нема, нема воздржани.

Во салата има повеќе од 61 пратеник.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување.

Тука ја прекинувам седницата.

За продолжението дополнително ќе бидете известени.

За кратко продолжуваме со следна седница.

(Седницата прекина со работа во 17.00 часот)